

4 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律の施行について（通達）

（昭和三七、九、七 警察庁乙保発第一三三号
警察庁次長より各都道府県方面公安委員会委員長、各管区警察局長宛）

第四〇回国会において成立した銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）は、本年四月五日に法律第七十二号として公布され、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（昭和三十七年政令第三百四十八号）により、きたる十月一日から施行されることとなった。また、これに伴い、銃砲刀剣類等所持取締法施行令の一部を改正する政令（昭和三十七年政令第三百四十九号）、銃砲刀剣類等所持取締法施行規則の一部を改正する総理府令（昭和三十七年総理府令第四十五号）、指定射撃場の指定に関する総理府令（昭和三十七年総理府令第四十六号）および銃砲刀剣類等所持取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則（昭和三十七年国家公安委員会規則第八号）がそれぞれ制定され、改正法施行の日から施行されることとなったので、下記事項を了知のうえ、遺憾のないように運用されたい。

記

第一 改正の趣旨

最近における銃砲刀剣類等による犯罪の増加の傾向にかんがみ、飛出しナイフについての規制を強化し、銃砲または刀剣類の所持許可の手續および基準、銃砲または刀剣類の譲渡の制限ならびに刃物の携帯の禁止に関する規定を整備し、警察官が危害防止のため行なう銃砲刀剣類等の一時保管の権限等について規定するとともに、国際的な規模で開催される運動競技会の射撃競技用けん銃を所持することができるとし、あわせて銃砲の射撃に伴う危害を防止するため射撃場

に関する規定を整備する等の必要からそれらの事項についての改正が行なわれたものである。

第二 改正の要点

- 1 飛出しナイフは、刃渡り五、五センチメートル以下のものも規制の対象とされたこと。ただ、刃渡りが五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、刃体とさやとを直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六〇度以上の角度で交わるものは、危険性が比較的少ないと認められるため、規制の対象から除外されたこと（法第二条第二項）。
- 2 国際的な規模で開催されるオリンピック競技大会等政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技の用途に供するため必要な銃砲（射撃競技用けん銃）については、政令で定める者（財団法人日本体育協会）から国家公安委員会の定めた数の範囲内において推薦された者に対しては、その所持の許可をすることとされ、この許可に関しては、許可の期間および許可に係る銃砲の保管の委託等について特別の定めがなされたこと（法第三条第一項第三号の二、第四条第一項第三号、第四条第三項および第四項、第八条第一項第六号、第十条の二、令第二条、第七条、規則第五条、第十二条、国家公安委員会規則）。
- 3 所持の許可に係る銃砲または刀剣類は、所持することとなつた日から一四日以内に都道府県公安委員会の確認を受けなければならないこととし、所持の許可を受けた後でなければその許可に係る銃砲または刀剣類を所持することができないことが明確にされるとともに、所持の許可に関する手續が改めらるること（法第四条第二項、第八条第一項第一号、第十一条第五項、第二十一条の二、第二十五条第四項および第五項、規則第四条、第六条、第十四条第二項）。
- 4 十八歳に満たない者に対しては、銃砲または刀剣類の所持の許可をしてはな

らないものとされたこと。ただし、空気銃については、政令で定める者（財団法人日本体育協会の地方加盟団体）から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者であつても十四歳以上の者であれば許可することができることとされたこと（法第五条第一項第一号、第八条第一項第六号、令第五条、規則第五条）

5 所持の許可を受けようとする者の同居の親族に、他人の生命もしくは財産または公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当の理由のある者がある場合において、その者が申請に係る銃砲または刀剣類を使用して他人の生命もしくは財産または公共の安全を害するおそれがあるときには、所持の許可をしないことができることとされ、また、許可した後において許可を受けた者の同居の親族について、同様の事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができることとされたこと（法第五条第三項、第十一条第二項）。

6 都道府県公安委員会は、射撃を行なう施設のうち、その位置、構造設備、管理者および管理の方法が総理府令で定める基準に適合するものを、当該施設を設置し、または管理する者の申請に基づき、指定射撃場として指定することができることとし、指定射撃場の位置、構造設備、管理者または管理の方法が総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合には、都道府県公安委員会は、その指定を解除することができることとされたこと（法第九条の二、第十条第二項第三号、令第十二条、指定射撃場の指定に関する総理府令）。

7 武器製造事業者、猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、捕鯨用標識銃等製造事業者または捕鯨用標識銃等販売事業者は、譲渡人が銃砲または刀剣類（登録を受けたものを除く。）を適法に所持することができる者であることを確認した場合または譲受人が所持許可証を提示した場合でなければ譲り渡してはならないこととされたこと（法第二十一条の二、規則第二条、第三条）。

8 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはな

らないこととされたこと。ただし、刃体の長さが八センチメートル以下のはさみもしくは折りたたみ式のナイフまたはこれら以外の刃物で、政令で定める種類または形状のものは、規制の対象としないこととされたこと（法第二十二条、令第九条、規則第十七条）。

9 銃砲刀剣類等を携帯し、または運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、他人の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、警察官は、銃砲刀剣類等と疑われる物を提示させ、またはそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができることとされ、また、銃砲刀剣類等を携帯し、または運搬している者が、他人の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、その危害を防止するため必要があるときは、警察官は、これを提出させて一時保管をすることとされたこと。なお、一時保管に関する手続等所要の規定が設けられたこと（法第二十四条の二、令第十条、規則第十八条、第二十一条）。

10 銃砲刀剣類等所持取締法第三十一条の罪、第三十二条第二号の罪、第三十三条の罪等特定の罪については、違反行為者のほか、法人等も処罰の対象とする旨のいわゆる両罰規定が設けられる等罰則規定が整備されたこと（法第三十三条、第三十五条、第三十七条）。

第三 運用の留意事項

（一般的な留意事項）

1 銃砲刀剣類等の取締りにあつては、法改正の趣旨に基づき、改正法の適正かつ効率的な運用を図り、銃砲刀剣類等による犯罪および危害事故の防止に努めるとともに、個人の権利を不当に侵害することのないように留意すること。

2 改正法は、国民の日常生活に密接な関係を有するものであるから、改正の趣旨および内容については、警察職員に対する指導教養の万全を期するとともに、適切な広報活動により国民一般への周知徹底を図るようすること。

3 銃砲または刀剣類の所持の許可および指定射撃場の指定に関する事務の処理は、もとより慎重になされなければならないものではあるが、常に許可申請者の立場を考慮し、当該事務を迅速に処理するように配慮すること。

(改正事項ごとの留意事項)

1 飛出しナイフの所持の規制について(法第二条第二項関係)

新たに所持が禁止されることとなつた刃渡り五・五センチメートル以上の飛出しナイフを、現に所持している者(飛出しナイフを取り扱っている営業者および一般の所持者)に対しては、改正法施行される日の前日までに、その所持に係る飛出しナイフについて改造、廃棄等の措置を講ずるよう指導すること。

2 銃砲または刀剣類の許可について(法第四条関係)

(1) 改正法の施行前に受理した所持の許可の申請であつても、改正法の施行後にその所持について許可をする場合には、改正法による手続によること、ただし、改正法施行前に受理した許可の申請であれば、都道府県公安委員会は、申請に係る銃砲または刀剣類をすでに確認しているものであるから許可証の交付後において、申請者にあらためて確認のために銃砲または刀剣類を提出させることを要しないこと。この場合許可証の確認欄は、許可証の交付の日を確認の日として記載すること。

(2) 政令で定める者(財団法人日本体育協会(が射撃競技用けん銃の所持に関して行なう推薦についての数は、射撃競技用けん銃の所持許可を受けようとする者についてのものであつて、受けようとする許可の件数にはかわりのないものであること(第三項)

(3) 射撃競技用けん銃の所持の許可の期間は、二年とすること。ただし、すでに射撃競技用けん銃の所持の許可を受けて射撃競技用けん銃を所持している者に対して許可をする場合には、前の許可の期間の終期とその許可の期間の終期が一致するように許可の期間を定めること。

3 所持許可の欠格事由について(第五条関係)

(1) 改正法施行の際現に都道府県公安委員会に対し、所持許可の申請をしている者に対して適用する年齢に関する許可の基準は、改正法による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法の規定であること(改正法附則)。

(2) 政令で定める者(財団法人日本体育協会の加盟地方団体)が空気銃の所持に関して行なう推薦については、数の制限はないが、国民体育大会の空気銃射撃競技に参加する選手またはその候補者としてふさわしい者について推薦が行なわれるよう関係団体とじゅうぶんな連絡を図ること。

(3) 申請者の同居の親族に第三項に該当する者がある場合であつても、申請者が建設業に従事する者であつて建設用びよう打銃を所持しようとするものである場合等所持しようとする銃砲または刀剣類が申請者の業務に密接な関係がある場合においては、保管その他について危害防止じゅうぶんな措置を講じさせることとしてその所持の許可をするように考慮すること(第三項)。

(4) 欠格事由に関する調査は、正確かつ綿密でなければならないものであるが、許可申請者の立場も考慮して、許可事務がいたずらに遅延しないようにすること。たとえば、空気銃の許可申請者が年少者であつて客観的に問題がないと認められるようなものについての調査にあつては、できる限りすみやかに行なうように配慮すること。

4 指定射撃場の指定について(法第九条の二関係)

(1) 現に都道府県公安委員会の指定を受けている射撃場は、改正法の施行によりその指定の効果がなくなるので、改正法施行後引き続き指定射撃場として使用する必要のあるものは、改正法による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法の規定に基づいて指定射撃場の指定を受けなければならないこと。したがって、これらの射撃場については、十月一日以前にその設置者または管理者からあらかじめ改正法による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法の規定に基づく

指定の申請の手続を行なわせるとともに、申請のあった射撃場については、その位置、構造設備、管理者および管理方法が指定射撃場の指定に関する総理府令に規定する基準に適合するかどうかの検討をして、その基準に適合するものについては十月一日に指定通知書の交付ができるようにすること。指定の申請のあった射撃場で所定の基準に適合しないものについては、管理者等においてその改造等の措置をとるよう指導すること。

(2) 指定射撃場として指定をした射撃場の位置および構造設備等が総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合には、原則として当該射撃場の設置者または管理者に基準に適合するよう所要の改造等を行なうよう指導、警告をし、これを従わない場合等に指定の解除を行なうようにすること。

(3) 指定射撃場への立入り検査を行なうにあつては、関係者の正当な業務を不当に阻害しないように留意すること。なお、警察官が立入り検査を行なうにあつて関係者に提示しなければならぬとされている警察官の身分を示す証明書は、警察手帳で足りること。

5 射撃競技用けん銃の保管の委託等について（法第十条の二関係）

(1) 射撃競技用けん銃については、その保管の委託をする相手方が所持の許可をする際に定まることとなるので、これが所持の許可にあたつては、許可に係る銃砲の保管の委託を受けることとなる者に対しじゅうぶん連絡をするようにすること。

(2) 射撃競技用けん銃の保管の委託を受けた者の銃砲の保管方法等については、総理府令で定められている（規則第十二条）が、保管の委託を受けた者には、委託に係る銃砲の保管および取扱ひについては、善良な管理者としての注意義務があること。

6 譲渡の制限について（法第二十一条の二関係）

(1) 譲渡の制限についての規定（法第二十一条の二）にいわゆる譲渡とは、銃

砲または刀剣類を現実に譲受人に引き渡すことであつて、譲渡の契約をすることだけではこれに該当しないものであること。

(2) 製造事業者等の譲渡人は、許可証の提示を受けた場合に、その許可証が提示人のものであるか等についても注意を払う必要があるものと解されるので、関係者についてはこの旨を指導すること。

7 刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止について（法第二十二條關係）

刃体の長さが六センチメートルをこえる銃砲刀剣類等所持取締法第二二條に規定する刃物であつても、業務その他正当な理由によつてそれを携帯するのであれば、同條の規定に違反するものではないこと。

8 銃砲刀剣類等の一時保管等について（法第二十四条の二關係）

(1) 銃砲刀剣類等の一時保管に関する規定は、現場における危害予防のために設けられたものであるから、犯罪捜査を直接の目的としてこの規定による措置をすることはできないこと。

(2) この規定による調査は、情報または職務質問等により相手方が銃砲刀剣類等を携帯し、または運搬していることについて合理的な疑いがある場合に行なうことができるものであること。

(3) この規定による調査および一時保管は、相手方の行なう提示、開示または提出の行為を前提とするものであつて、警察官に、相手方の意思に反して相手方の所持している物件を開いたり、取り上げたりする権限を認めたものではないこと。ただ、警察官が相手方に、物件を開示し、提示または提出することを強く促し、説得して、相手方にそのような行為を強く求めることは任意手段の範囲内であるからできること。

(4) 一時保管の権限を行使するにあつては、銃砲刀剣類等の提出者に一時保管書を交付することとなつていのであるが、この規定が現場における警察

官の措置に関するものであるため、特に一時保管書等の用紙は、派出所等にあらかじめ備えておく等効果的な運用ができるように配慮すること。

(5) 一時保管に係る銃砲刀剣類等の保管および取扱については、特に慎重を期し、当該物件を損傷し、また亡失する等のことがないようにすること。

(6) 一時保管は、行政手続であつて刑事手続とは異なるものであるから、一時保管に係る銃砲刀剣類等について刑事手続を進める必要が生じた場合においては、当該物件についての一時保管の手続を解き、刑事訴訟法の規定に基づいて、当該物件を措置すること。

(7) 調査および一時保管についての権限の行使については、権限の乱用防止の規定（第四項）が設けられているが、それらの権限は、銃砲刀剣類等による危害を防止するため必要な最小限度において用いるようにし、いやくもその乱用にわたるようなことがあつてはならないこと。なお、この規定については特に教養の徹底を期すること。

9

本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲または刀剣類の仮領置について

（法第二十五条関係）

(1) 銃砲刀剣類等所持取締法第二十五条第一項の規定により警察署長が仮領置をした銃砲または刀剣類の返還は、登録の対象となるものについては当該銃砲または刀剣類を所持していた者から当該銃砲または刀剣類について登録を受ける旨の申し出があつた場合に、許可の対象となるものについては当該銃砲または刀剣類について許可を受けた場合に行なうものであるが、仮領置に係る銃砲または刀剣類についての通関手続は、当該銃砲または刀剣類を所持してきた者が仮領置を税関職員に提示した場合になされることとなつたので、仮領置に係る銃砲または刀剣類の返還にあつては、仮領置書により、通関手続を行なつたものであるかどうかを確認すること（通関手続が済んだものについては、仮領置書にその旨の記載がなされることになっている。）なお、

登録または許可の対象となる仮領置の物件については、仮領置書の仮領置物件記載欄に、許可または登録の対象となるものである旨を記載する。

(2) (1)のこのことについては、大蔵省関税局と協議済みである。